

1. 개정이유 및 주요내용

행정청이 처분에 대한 이의신청 결과를 신청인에게 통지할 때 행정심판 또는 행정소송의 제기 대상이 되는 처분, 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있는 기간을 함께 안내하도록 하는 등의 내용으로 「행정기본법 시행령」이 개정(대통령령 제35711호, 2025. 8. 19. 공포, 9. 19. 시행)된 것에 맞추어 이의신청 결과 통지서 서식에 안내사항을 추가하는 등 현행 이의신청 관련 서식의 일부를 수정하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 행정 예고(2025. 8. 13. ~ 9. 2.) 결과, 특기할 사항 없음

처분에 대한 이의신청 및 재심사 등에 관한 서식 일부개정고시

처분에 대한 이의신청 및 재심사 등에 관한 서식 일부를 다음과 같이 개정한다.

별지 제3호서식 및 제5호서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(이의신청 결과 통지서에 관한 적용례) 별지 제3호서식의 개정규정은 이 고시 시행 전에 접수된 이의신청에 대한 결과를 통지하는 경우에도 적용한다.

제3조(이의신청 처리대장에 관한 적용례) 별지 제5호서식의 개정규정은 이 고시 시행 이후 접수된 이의신청부터 적용한다.

행정기관명

수신자

(경유)

제 목 이의신청 결과 통지서

「행정기본법」 제36조제2항 본문에 따라 귀하께서 신청하신 이의신청에 대한 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

신 청 인	성 명	(법인·단체의 경우는 법인·단체명과 대표자 성명을 적습니다.)	생 년 월 일	
	주 소	(법인·단체의 경우는 주사무소의 소재지를 적습니다.)		
이 의 신 청 대 상 처 분				
이 의 신 청 결 과		[]수용 []일부 수용 []미수용 []기타		
결 정 이 유				

소 관 행정청 직인

기안자 (직위/직급) 서명

검토자 (직위/직급) 서명

결재권자 (직위/직급) 서명

협조자

시행 처리과-일련번호(시행일)

접수 처리과명-일련번호(접수일)

우 주소

/ 홈페이지 주소

전화()

전송()

/ 기안자의 공식전자우편주소 / 공개구분

안 내 사 항

이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 경우에는 다음의 내용을 참조하시기 바랍니다(「행정기본법」 제36조제4항).

1. 행정심판 또는 행정소송은 이의신청 결과를 통지받은 날부터 90일 이내에 제기할 수 있습니다. 다만, 「행정기본법」 제36조제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 통지기간이 만료되는 날의 다음 날부터 90일 이내에 제기할 수 있습니다.
2. 행정심판 또는 행정소송은 원처분(原處分: 이의신청의 대상이 된 당초의 처분을 말합니다)에 대하여 제기할 수 있습니다. 다만, 이의신청 결과 원처분이 변경된 경우에는 변경된 처분에 대하여 제기해야 합니다.
3. 행정심판을 제기하려는 경우에는 피청구인(처분을 한 처분청)이나 「행정심판법」 제6조에 따른 행정심판위원회에 심판청구서를 제출하시면 됩니다(「행정심판법」 제23조제1항).
4. 행정소송을 제기하려는 경우에는 「행정소송법」 제9조에 따른 행정법원에 제기하시면 됩니다(「행정소송법」 제9조).

<참고>

「행정기본법」

제36조(처분에 대한 이의신청) ④ 이의신청에 대한 결과를 통지받은 후 행정심판 또는 행정소송을 제기하려는 자는 그 결과를 통지받은 날(제2항에 따른 통지기간 내에 결과를 통지받지 못한 경우에는 같은 항에 따른 통지기간이 만료되는 날의 다음 날을 말한다)부터 90일 이내에 제1항의 처분(이의신청 결과 처분이 변경된 경우에는 변경된 처분으로 한다)에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다.

「행정심판법」

제23조(심판청구서의 제출) ① 행정심판을 청구하려는 자는 제28조에 따라 심판청구서를 작성하여 피청구인이나 위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 피청구인의 수만큼 심판청구서 부분을 함께 제출하여야 한다.

「행정소송법」

제9조(재판관할) ① 취소소송의 제1심관할법원은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피고에 대하여 취소소송을 제기하는 경우에는 대법원 소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다.

1. 중앙행정기관, 중앙행정기관의 부속기관과 합의제행정기관 또는 그 장
2. 국가의 사무를 위임 또는 위탁받은 공공단체 또는 그 장

③ 토지의 수용 기타 부동산 또는 특정의 장소에 관계되는 처분등에 대한 취소소송은 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에 이를 제기할 수 있다.

■ 처분에 대한 이의신청 및 재심사 등에 관한 서식 [별지 제5호서식]

이의신청 처리대장

[illegible]

* 법인·단체의 경우는 그 대표자를 말합니다.

** 이의신청 결과를 실제 통지한 날을 말합니다.